

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1587/2537

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ นวชน กิจ
จำกัด

โจทก์

บริษัท อา เชีย คลังสินค้า จำกัด

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ และ

ผู้คัดค้าน

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรชน กิจ
จำกัด

ผู้คัดค้าน

บริษัท นิรมิต สาชล จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 278, มาตรา 282

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 96, มาตรา 130

แม้กฎหมายมิได้บัญญัติไว้แจ้งชัดว่าผู้รับฝากสินค้าหรือผู้รักษาทรัพย์มีสิทธิรับชำระหนี้ก่อนหรือหลังผู้รับจำนำใบรับฝากสินค้าและใบประทวนสินค้าเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อผู้รับจำนำไม่อาจใช้สิทธิในฐานะผู้มีบุริมสิทธิในลำดับที่หนึ่งต่อผู้รับฝากสินค้าหรือผู้รักษาทรัพย์ได้ เนื่องจากขณะรับจำนำผู้รับจำนำทราบแล้วว่า ผู้รับฝากหรือผู้รักษาทรัพย์เป็นผู้รับฝากสินค้าไว้ก่อนแล้วทั้งเป็นการรับฝากสินค้าเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจำนำนั้นเองด้วยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 278 วรรคสอง จึงถือได้ว่าผู้รับฝากสินค้าหรือผู้รักษาทรัพย์ย่อมมีบุริมสิทธิดีกว่าผู้รับจำนำและมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนผู้รับจำนำ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้นำสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์และกล้องสำรวจไปฝากกับผู้ร้อง ตกลงชำระค่าบำเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าเดือนละ 4,500 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้สลับหลังไปรับฝากและประทอนสินค้าจำนำไว้กับ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด มีหนังสือบอกกล่าวการจำนำให้ผู้ร้องทราบ ผู้ร้องจึงจัดแจ้งการจำนำไว้ที่ต้นข้าวไปรับฝากสินค้า จำเลยที่ 1 ชำระค่ารักษาสินค้าให้ผู้ร้องบางส่วนโดยค้างชำระตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นมาและไถ่ถอนสินค้าไปบางส่วน ต่อมาเมื่อศาลมีคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงทำการยึดทรัพย์สินของ จำเลยที่ 1 ที่ฝากกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำขอรับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้บุริมสิทธิ แต่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจจำกัด ยื่นคำคัดค้านว่าผู้ร้องไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกัน ไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวน แล้วมีคำสั่งให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ค่าฝากสินค้าเป็นเงิน 20,250 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้สิทธิรับภายหลังที่เหลือจากชำระหนี้ให้แก่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด แล้ว ขอให้แก้ไขคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์โดยให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้ก่อนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด ผู้ คัดค้านยื่นคำคัดค้านทำนองเดียวกันว่าแม้ผู้ร้องจะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน แต่ก็อยู่ใน ลำดับที่จะได้รับชำระหนี้ภายหลังบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้รับจำนำ และถึงแม้ว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจจำกัด รู้ว่าผู้ร้องเป็นผู้ รักษทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตนก็ตามแต่ก็ไม่ได้ใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 278(1)และ (2) ต่อผู้ร้อง แต่เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์ดำเนินการรวบรวมทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ขอให้ยก
คำร้อง

คู่ความทุกฝ่ายไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1
เป็นเงิน 20,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2532 จนถึงวันขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 โดยให้สิทธิผู้ร้อง
ได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดในลำดับเดียวกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทร
ธนกิจ จำกัด

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่คู่ความทุกฝ่ายแถลงรับร่วมกัน
ว่า จำเลยที่ 1 นำสินค้าไปฝากกับผู้ร้องและนำไปรับฝากสินค้าและใบประทวนสินค้าที่
ผู้ร้องออกให้สลับหลังจำนำไว้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด และมีการ
บอกกล่าวการรับจำนำให้ผู้ร้องทราบแล้ว ต่อมาวันที่ 29 กันยายน 2532 ศาลมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาด ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
โดยขอรับชำระหนี้ก่อนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด มีปัญหาต้อง
วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่า ผู้ร้องในฐานะผู้รับฝากสินค้ามีสิทธิได้รับชำระหนี้
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ก่อนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธน
กิจ จำกัด ผู้รับจำนำสินค้าหรือไม่เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
278 บัญญัติว่า "เมื่อมีบุริมสิทธิแย้งกันหลายรายเหนืออสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งอัน
เดียวกันท่านให้ถือลำดับก่อนหลังดังที่เรียงไว้ต่อไปนี้คือ

(1) บุริมสิทธิในมูลเช่าอสังหาริมทรัพย์ พักอาศัยในโรงแรมและรับขน

(2) บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้ามีบุคคลหลายคนเป็นผู้รักษา ท่านว่าผู้ที่รักษาภายหลังอยู่ในลำดับก่อนผู้ที่ได้รักษามาก่อน

(3) ...

ถ้าบุคคลผู้ใดมีบุริมสิทธิอยู่ในลำดับเป็นที่หนึ่ง และรู้อยู่ในขณะที่ตนได้ประโยชน์แห่งหนึ่งมานั้นว่ายังมีบุคคลอื่นซึ่งมีบุริมสิทธิอยู่ในลำดับที่สองหรือที่สาม ไซ้รู้ ท่านห้ามมิให้บุคคลผู้นั้นใช้สิทธิในการที่ตนอยู่ในลำดับก่อนนั้นต่อบุคคลอื่นเช่นว่ามา และท่านห้ามมิให้ใช้สิทธินี้ต่อผู้ที่ได้รักษาทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้มีบุริมสิทธิในลำดับที่หนึ่งนั้นเองด้วย...."และมาตรา 282 บัญญัติว่า "เมื่อมีบุริมสิทธิแย้งกับสิทธิจำนำสังหาริมทรัพย์ ท่านว่าผู้รับจำนำย่อมมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกันกับผู้ทรงบุริมสิทธิในลำดับที่หนึ่ง ดังที่เรียงไว้ในมาตรา 278 นั้น" กรณีนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด เป็นผู้รับจำนำสินค้าจากจำเลยที่ 1 มีบุริมสิทธิในฐานะเป็นผู้รับจำนำส่วนผู้ร้องเป็นผู้รับฝากสินค้าจากจำเลยที่ 1 มีบุริมสิทธิในฐานะเป็นผู้รับฝากทรัพย์เช่นกัน จึงเป็นกรณีที่บุริมสิทธิของผู้ร้องในฐานะผู้รับฝากสินค้าแย้งกับสิทธิจำนำของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด ซึ่งกรณีเช่นนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด ในฐานะผู้รับจำนำย่อมมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกันกับผู้ทรงบุริมสิทธิในลำดับที่หนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 282 อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด มีบุริมสิทธิอยู่ในลำดับที่หนึ่งในฐานะผู้รับจำนำสินค้า แต่ขณะที่รับจำนำสินค้าได้ทราบแล้วว่าผู้ร้องเป็นผู้รับฝากสินค้าของจำเลยที่ 1 ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งการที่ผู้ร้องรับฝากสินค้าของจำเลยที่ 1 ไว้ก็เพื่อประโยชน์แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด ผู้มีบุริมสิทธิในลำดับที่หนึ่งนั้นเองด้วย ดังนี้ กรณีจึงต้องห้ามมิให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด

ใช้สิทธิในฐานะผู้มีบุริมสิทธิในลำดับที่หนึ่งนั้นต่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับฝากสินค้าหรือผู้
รักษาทรัพย์ซึ่งมีบุริมสิทธิอยู่ในลำดับที่สองตามนัยมาตรา 278 วรรคสอง แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้กฎหมายมิได้บัญญัติไว้แจ้งชัดว่ากรณีเช่น
นี้ ผู้ร้องในฐานะผู้รับฝากสินค้าหรือผู้รักษาทรัพย์มีสิทธิรับชำระหนี้ก่อนหรือหลัง
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจจำกัด ผู้รับจำนำเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อบริษัทเงิน
ทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด ไม่อาจใช้สิทธิในฐานะผู้มีบุริมสิทธิในลำดับที่หนึ่งต่อ
ผู้ร้องได้เช่นนี้แล้ว จึงถือได้ว่าผู้ร้องย่อมมีบุริมสิทธิดีกว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ภัทรธนกิจ จำกัด และมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ
จำกัดอุทธรณ์ข้อกฎหมายของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1
ในลำดับก่อนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(ฎีกีเกียรติ สุนทรบุระ-สวิน อักษรายุธ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 130 เป็นการจัดลำดับบุริมสิทธิขึ้นใหม่เฉพาะ
เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายไปแล้ว ดังนั้นจึงนำลำดับบุริมสิทธิในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาใช้บังคับในคดีล้มละลายหาได้ไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 881/2517) ทั้งนี้ทั้งสองของเจ้าหนี้ในคดีนี้จึงถูกจัดเป็น "หนี้อื่น ๆ" ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 130(8) แต่อย่างไรก็ดี ตามคำวินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้วางหลักเพิ่มจากแนวเดิมว่าใน "หนี้อื่น ๆ" ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 130(8) นี้ยังนำบทบัญญัติเรื่องบุริมสิทธิในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ได้ สำหรับคดีนี้ แม้ผู้รับจำนำไม่อาจใช้สิทธิในฐานะผู้มีบุริมสิทธิในลำดับที่หนึ่งต่อผู้รับฝากสินค้าหรือผู้รักษาทรัพย์ก็ตาม แต่ผู้รับจำนำก็ยังเป็นเจ้าหนี้มีประกัน ย่อมขอรับชำระหนี้ตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 96 ได้ แต่ผู้รับฝากสินค้าหรือผู้รักษาทรัพย์เสียอีก ยังมีปัญหาว่าจะถือเป็น "เจ้าหนี้มีประกัน" ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 6 ที่ว่าเป็นเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิบังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำหรือไม่ พิจารณาแล้ว น่าจะไม่อาจรับเข้าได้ เพราะว่าการที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ ได้แก่ เจ้าสำนักโรงแรมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้มาพักสำหรับชำระค่าเช่าที่พักผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้เช่าที่อยู่ในหรือบนอสังหาริมทรัพย์สำหรับชำระค่าเช่า เป็นต้น พงศัตถศาสตร์พิทักษ์กุล